原广西梧州市新盈特钢有限责任公司“7•29”一般坍塌事故调查报告

2017-09-15 15:52 来源：长洲区安全生产监督管理局

【字体：大 中 小】

2017年7月29日上午10时03分，原广西梧州市新盈特钢有限责任公司内发生一起生产安全事故，事故造成1人死亡。7月29日约13时35分，长局接到兴龙派出所电话告知后，马上向区政府分管领导报告并派员到现场调查了解情况，并组织相关单位人员妥善处理相关善后工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《广西壮族自治区安全生产条例》及《生产安全事故报告和调查处理条例》 的有关规定，为查明事故因、事故性质和责任，2017年8月1日梧州市长洲区人民政府批准成立了梧州市原新盈有限公司“7・29”事故调查组，调查组由区政府办副主任和区长为组长；不锈钢制品产业园区管委会社会服务局局长、区工信局副局长、区安监局副局长担任副组长；成员由区安监局、区监察局、区人社局会、区工信局、园区管委会、公安长洲分局有关人员组成，并邀请长洲区检察院派员参与事故调查。按照“四不放过、科学严谨”及“依法依规、实注重实效”的原则，调查组对事故进行了现场勘查取证，对相关人员进行询问调查，现已查明了事故的经过和原因，认定了事故的性质和责任，并事故责任人的处理建议和事故整改防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2017年7月29日上午10时03分左右。

（二）事故发生地点：原广西梧州市新盈特钢有限责任公司（以下简称原新盈公司）内。

（三）事故发生涉及单位（个人）：李亚土。

（四）事故类别：坍塌。

（五）事故伤亡情况：死亡1人。

死者程远术，男，49岁， 1968年12月11日生。为自然人李亚土雇请拆割原新盈公司旧设备的作业人员。

（六）事故现场情况：事故现场位于原新盈公司的1#制氧车间，制氧车间的一面围墙中间有钢铁结构的支柱，支柱左侧的砖砌围墙向内侧倒尚有少量砖块和部分用陈旧尼龙包装的白色粉粒状的废弃原料散落地面，旁边未倒塌的围墙约有三米高，现场没有发现安全帽。

（七）直接经济损失：至目前为止，该事故已造成直接经济损失约人民币八十万元（主要为对死者家属慰问安抚以及和解协议赔偿支出）。

二、事故发生涉及单位（个人）概况

李亚土，男，44岁，1973年8月22日生。以承揽形式从郑金镇手中承接了原新盈公司的拆割劳务工作。

三、事发经过和救援情况

广西梧州市新盈特钢有限责任公司于2016年8月17日被梧州市长洲区人民法院宣告破产，指定广西顺景律师事务所作为管理人管理和处置原的财产。2016年10月27日原新盈公司与广西南宁泛正拍卖有限公司签订《委托拍卖合同》，并于2017年1月9日对公司内的标的物进行拍卖。2017年原新盈公司的拍卖标的物由陈亚富依法中标所得。陈亚富由于本人工作繁忙，委托郑金镇作为他的合法代理人，全权代表他处置原新盈公司相关标务。郑金镇以劳务承包形式把原新盈公司旧设备拆割工作发包给李亚土进行拆割，并与李亚土口头上达成安全管理与安全生产责任相关的协议，所和人员均由李亚土负责，结算劳动报酬以拆割后的废品吨数计算。事故发生地1#制氧车间的设备产权不属于原新盈公司，属于制氧车间投资人岑家不在广西南宁泛正拍卖有限公司签订《委托拍卖合同》中标的物范围内。在拆解中标标的物过程中，郑金镇与岑家春达成交易协议，以25万元的价1#、4#制氧车间的旧设备由其进行拆割回收处理。

进入7月中下旬，原新盈公司生产厂房的设备（中标标的物）拆割工作已经接近尾声，下一步将准备对制氧车间的设备进行拆割。李亚土和事发前几天曾到1#制氧车间内实地察看，对需要拆割的车间旧设备如何操作进行研究讨论，决定待原新盈公司的旧设备拆割完毕后便对制氧车间进2017年7月29日上午，李亚土共安排三个工人在原新盈公司厂区内工作，其中安排程远术在制氧车间对出约三十米外的水泥路上，负责拆割已经拆大型齿轮设备；胡世秋和唐细红两人则在距离程远术工作区域约五十米开外的一个工作面工作，负责开铲车把已拆割散落在各处的废旧设备收集到装车。10时左右，胡世秋和唐细红在作业过程中突然听到有东西倒塌的声音，发现是厂区内的1#制氧车间的一面围墙发生坍塌。胡世秋随即用对讲土汇报，请示如何处置。由于李亚土当时离开了作业区域到厂区外士多店购买物品，以及下一步将要对制氧车间设备进行拆割，李亚土便直接安排唐细红用铲车把倒塌围墙现场的砖块及废弃原料进行清理。约10时20分，胡世秋负责驾驶铲车，唐细红负责指挥，开始清理坍塌的围墙。先清理完墙外的废弃原料，然后继续往内清理，就在铲车铲了四五斗倒塌物之后，负责指挥铲车工作的唐细红示意胡世秋停止工作，说砖头底下好像埋了个随即停止工作并走近察看，胡世秋仔细查看发现被埋的人是他的老乡程远术，当时死者大半个身体都被砖头和沙子等杂物埋住，只有头部露在外面马上打电话通知李亚土，李亚土接到电话通知后马上赶到事发现场进行处置，并立即拨打120急救中心请求救援。

急救中心车辆于12时左右到达现场，经医生现场查看，确认程远术已经死亡后离开。随后李亚土拨打110报警，兴龙派出所接到报警后立即进行处置，随后按照程序组织刑侦、法医等技术力量进行勘察。长洲区安监局人员接报后约于13时35分到达现场，对事故现场进行初步取证，向在解事故发生有关基本情况，并把了解到的信息及时上报给上级领导以及录入事故信息直报系统。公安机关经过现场勘查以及法医初步鉴定，认定程排除他杀。

2017年8月1日长洲区人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》和《广西壮族自治区安全生产条例》及《生产安全事故报告和调查处理条关规定，依法成立了原广西梧州市新盈特钢有限责任公司“7・29”事故调查组对事故进行调查。事故调查组在涉事各方的配合下，顺利开展对事故理工作，经过协调，死者家属与涉事人李亚土达成和解协议予以经济赔偿，并于2017年8月4日对死者进行了火化安葬。

四、事故原因分析及事故性质

（一）事故的直接原因

经调查分析，事故发生当天由于程远术安全意识不强，随意离开工作岗位擅自进入1#制氧车间，对废置多年的车间可能存在的安全隐患没有视和预判，而且事发时没有佩戴安全帽，这是导致事故和人员死亡的直接原因。

（二）事故的间接原因

经调查分析，自然人李亚土作为雇主对雇员的安全教育培训及安全管理不到位，未能对作业场所可能存在的危险因素进行排查和做到提醒告作业现场并没有落实专人进行安全监管，导致雇请的作业人员安全知识薄弱和安全防范意识差，工作期间可以随意离岗，这是导致事故和人员死亡因。

（三）事故性质

经调查分析，调查组认定此起事故是由于安全教育培训不到位，作业人员安全意识不强和作业现场安全管理不到位等因素引发的一起生产安故。

五、事故责任划分及处理建议

（一）有关人员以及单位的事故责任如下：

1.李亚土，作为拆卸工作具体负责人，对雇员的安全教育培训不到位，没有将一些必要的预防措施告知死者，没有落实安全生产现场监督管雇员安全知识和意识薄弱，可以随意离岗，是导致事故发生的主要原因，应负此事故的主要责任。

2.工人程远术，安全意识不强，对废置多年的车间可能存在的安全隐患没有足够的重视，在工作期间脱离工作岗位独自进入废旧厂房，而且安全帽，是导致事故发生致人死亡的直接原因，应负此事故的直接责任。

（二）对责任人的处理建议

1.事故直接责任人程远术，已在事故中死亡，建议不予追究其责任；

2.建议由梧州市长洲区安全生产监督管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款”的事故主要负责人李亚土个人进行行政处罚。

六、事故整改和防范措施

原广西梧州市新盈特钢有限责任公司“7・29”一般坍塌事故给人民生命财产造成了较大的损失，影响较大，教训深刻，此起事故暴露出自然务承包还存在很多安全问题，如雇主对雇员的安全教育培训、危险因素告知提醒和现场安全监管不到位等问题。为防止类似事故的再次发生，应做方面工作：

(一)自然人李亚土要认真吸取事故教训，要分析事故发生主观和客观原因，针对事故暴露出来的问题，认真开展雇员的安全教育培训工作，人员安全生产技能和安全防护知识及自我安全防范意识。

（二）要认真开展安全生产大检查，全面排查安全隐患，彻底消除安全隐患后方可开展工作。

（三）加强作业现场安全监管，有效防止工作人员随意串岗、离岗或者其他违规行为发生。

原广西梧州市新盈特钢有限责任公司

“7・29”事故调查组

二��一七年九月十五日